

עין משפט ונר מצוה

קא א מיי פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ג:

קב ב מיי פ"ב שם הלכה כא:

קג ג מיי פ"ה שם הל' א [טור י"ד ס' סב ונרנר אלפס פ"ד דמילתין דף רפכ:]

קד ד מיי פ"ד שם הל' י סמג לאוין קלג טוש"ע י"ד ס' סב סעיף ג [ונרנר אלפס שם]: קה ה מיי שם הל' ו סמג לאוין קלג:

שיטה מקובצת

שיטה מקובצת
אן אמר רב שביא בקלניתא אי בקלניתא אימא סיפא: **א** אבל בשר מן החי, ג"ב ע"י תוס' מנחות דף נ"ח ע"ב: **א** לא מחייב עליה עד דאיכא כזית קתני מיהא בטוהרה: **ד** כשאין בשר כזית אלא משהו: **ס** חישוב לאכלה מתה דגלי דעתה:

רבינו גרשום

אכל צפור טוהרה בחייה בקלניתא אי בקלניתא אמר אבר מן החי צריך כזית: חנקה ואכלה דברי הכף בכזית. ונבלה שיעורא בכזית: אלא דמר סבר בחמה בחייה לאיביים עומדת. כלומר ר"א ב"ר שמעון הוא סבר לאיביון עומדת לפיכך אכל אבר ממנה חייב: דכ"ע לא בעינן כזית. כלומר אם אכל אבר הימנה לא בעינן כזית: ומי איכא מידי דבכזילה לית בה כזית ובחד אבר. כלומר דאמר'י נטל צפור שאין בו כזית ואכלו ר"א ב"ר שמעון מחייב מק"ו דעל אבר הימנה חייב ואמר'י אם באיזה ענין חייב דמשהו בשר גידים ועצמות בחד אבר ומי איכא מידי דבכזילה לית ביה כזית דחזוין נטל צפור שאין בו כזית ובחד אבר יהא כזית בין בשר גידים ועצמות: אמר רב שביא בקלניתא. פי'נפנא דעצמות שלה נסות ואין בה בשר אלא מעט: אלא כעין קלניתא. כלומר עוף טהור כעין קלניתא דעצמותיה

קב:

אבכ **צפור** ב'ו' **הבא** נמי במשהו בשר גידים ועצמות. וצין הכל כרין שיהא כזית ולא הוי כמשהו דסיפא דהוי צריה והוי משהו

ממש: **שאיין** בו כזית ואבכ'ו רבי פוטר. פי' בקונטרס דקסנר דאין אבר מן החי בשלימה ומיהו אי איכא כזית הוה מחייב דלא גרע מבשר מן החי דמחייב כזית דהא נמי בשר הוא וקשה לפירושו דלמר בסמוך אכל אבר מן החי ובשר מן הטרפה רצי יוחנן אמר חייב שמים וריש לקיש אמר אינו חייב אלא אחת ומוקי לה בזהמה אחת וטרפה עם יציאת רוצה וקסנר ר"ל דלאו לאזרים עומדת ולא אחי איסור אבר מן החי ומייל אאיסור טרפה והשתא מ"מ ליחייב שמים משום טרפה ובשר מן החי דקאמו צהדי הדדי ויש לדחות כגון שאין צאכר זה כזית בשר דלא מחייב משום משום בשר מן החי והא דמייב משום טרפה היינו כשלקח בשר מטרפה אחת והשלים לכזית ודומק הוא ועוד דא"כ אמאי לא חייל עליה איסור אבר מן החי כיון דליכא מטרפה אלא חצי שיעור דצפ' בחרא דיומא (דף עג:) ופרק ג' דשנעות (דף כא:) תניא שצועה שלא אוכל טרפות ונבלות עסקים ורמשים חייב ומוקי לה ר"ל צמרפש חצי שיעור אלמא אע"ג דלא חייל איסור שצועה אכזית משום דמושצע ועומד הוה מ"מ חייל אחצי כזית ונראה לפרש כי היכי דלאו לאזרים עומדת הכי נמי לאו לחמיכת בשר עומדת והא דנקט פסור שאין צו כזית לרבותא דרצי אלעזר נקט דאפ"ה מחייב ועוד נראה לר"י דאפילו למ"ד לאזרים עומדת מודה דלאו לחמיכת בשר עומדת בחייה דלמר ר' יוחנן בסמוך אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלשה ומוקי לה בצמרפה עם יציאת רוצה ובהמה לאזרים עומדת דלמי איסור טרפה וחלב ואבר מן החי צהדי הדדי והשתא אמאי נקט טרפה בלאו טרפה איכא ג' אבר מן החי ובשר מן החי וחלב אלא ודאי בזהמה בחייה לאו לחמיכת בשר עומדת ולא אחי אחי ומייל על שאר איסורין: **ובבשר** בשדה טרפה זה בשר מן החי. מדכתיב **בשדה** דריש דמשמע שפירש ממקומו ואף על גב דלנטרין לבשר שיא חוץ ממחילתו כדלמר צפ' בזהמה המקשה (נעיל דף סג:) כולוה דריש מנייה: **אבכ** **אבר** מן החי ובשר מן החי צ"ר יוחנן חייב שתיים. ואע"ג דאין לוקין על לאו

שצכללות ה"מ היכא דלא מפרש צקרא כגון (שמות יב) אל תאכלו כי אם עלי אש ומכל אשר יעשה מגפן היין (צמדנר ו) אכל ובשר בשדה טרפה דמפרשינן בשר וטריפה לא חשיב ליה לאו שצכללות כמו נא ומבשל וחרטון חג דמפרשי צקרא לקי וכגון אלמנה וגרושה דלקי לכ"ע): **סלרבי** יוחנן אינו חייב אלא אחת. משום דמחד קרא נפקי ואף על גב דאנא ומבשל לקי שמים שאני התם דכתיב צו"ו ובשל דקאי אאל תאכלו והכא נמי אי הוה כתיב בשדה וטרפה לא תאכלו היה לוקה שמים לרצי יוחנן משום בשר מן החי ובשר מן הטרפה: מר

ומן שזה עם זה: **לר' יוחנן חייב שמים**. דמרי לאוי איכא ואע"ג דצחדא אכילה וחדא התראה אכלינהו מיחייב תרתי: אלא אחס. דחד לאו הוא וכיון דצחדא אכילה וחדא התראה וחד לאו הוא חדא הוא דמחייב וכן כולן: **לדברי הכל חייב שסים**. דצין למר וצין למר מתרי קראי נפקי: ה"ג

גיד הנשה פרק שביעי חולין

צחייה **בצל** **שחא**. משום אבר מן החי. אלמא לא בעינן ציה כזית: **במיסתה** **בכזית**. דננבלה אכילה כתיבא וכל אכילה כזית צר מאבר מן החי דרצייה קרא וקפיד אאבר לחודיה: **טמאה צין צחייה צין במסתה** **בצל** **שחא**. חייב דצריה היא ולא לריכה שיעור כדחנן צאלו

הן הלוקין (מכות דף יג.) צאוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב משום שהיא כצרייתה אלמא צריה אסורה בכל שהוא אצל לאו דנבלה ליכא לחיובי משום צריה דכשנצרכת לא היה עליה שם נבלה הלכך אלאו דנבלה לא מיחייבג עד כזית. קתני מיהא בטוהרה צחייה בכל שהוא: **נעול פסור**. והיא טוהרה: **רצי פוטר**. מפרש ואזיל דקסנר אין אבר מן החי בשלימה דלאו אבר מיקריא ומיהו אי איכא כזית הוה מיחייב דלא גרע מבשר מן החי דמחייב עלה כזית דהא נמי בשר הוא: **ורצי אלעזר כרצי שמעון מחייב**. דקסנר שלימה אין לך אבר מן החי גדול מזה ובאבר לא בעינא כזית: **חנקה ואכלה**. אין כאן אלא איסור נבלה ואנבלה לא מיחייב משום צריה וכזית צעינן: **לאזרים עומדס**. לנתמה עומדת הלכך כל אבר ואבר שזה קרוי אבר צפני עממו ויש כאן משום אבר מן החי דמחייב בכל דהו ומיהו חדא הוא דמחייב דחדא התראה היא: **לאו לאזרים עומדס**. עד שתשטט ואין כאן שם אבר אלא"כ הפרשו אצל דכ"ע לאצר לא צעינן כזית כדקתני ק"ו על אבר ממנה חייב ולא פליג רצי: **צמשהו בשר**. הא דקתני שאין צו כזית כשאין יוצו כזית בשר אלא משהו וגידין ועצמות משלימין לכזית: **מי איכא מידי**. עוף כחוש כל כך: **דכזוליה ליכא כזית בשר**. והוא גדול שצאחת מאבריו איכא כזית צמשהו בשר וגידין ועצמות משלימין דקתני על אבר ממנה חייב ואמרת דכזית עסקינן ורישא קתני שאין צו כזית ומוקמין דליכא כזית בשר: **קלניסא עוף עמא הוא**. ונהי דליכא איסור נבלה צפחות מכזית איסור טמא מיהא איכא דצריה היא דלמר רב טמאה צין צחייה וצין צמיתתה בכל שהוא: **נעין קלניסא**. עוף טהור שהוא כחוש כעין קלניתא: **אס"ל**. אס תמלא צאחד מדצוריו של רצי בעלמא דאית ליה מחשבת אוכלין אס חישב לאוכלן כענין זה: **שמה מחשבה**. ואולינן בחרה: **חישב לאוכלה**. לצפור

זה שאין זה כזית: **אבר אבר**. גלי אדעתיה דלאזרים עומדת וכי אכלה שלימה נמי אבר קרינא ציה: **איכיל ליה אחר לא מיחייב**. דלא אבר מיקריא לחייב עליה בכל שהוא: **סלאוכלה מסה**. דגלי דעתיה דצחייה לאו לאזרים עומדת: **לא סאכל הנפש עם הכשר זה אבר מן החי**. דאבר חי מקרינאג נפש שאס יחתכנו אינו עושה חליפין שלא ישוב עוד כנפש הנטולה שאינה חוזרת והכי משמע לא תאכל הנפש צעודו עם הכשר צעוד החיות עם הכשר: **ובשר בשדה**. משמע שפירש ממקומו וזהו בשר מן החי וטרפה כמשעמו: **וריש לקיש אמר לא סאכל הנפש עם הכשר זה אבר מן החי ובשר מן החי**. והכי משמע לא תאכל הנפש ולא תאכל הכשר כל

ומן שזה עם זה: **לר' יוחנן חייב שמים**. דמרי לאוי איכא ואע"ג דצחדא אכילה וחדא התראה אכלינהו מיחייב תרתי: אלא אחס. דחד לאו הוא וכיון דצחדא אכילה וחדא התראה וחד לאו הוא חדא הוא דמחייב וכן כולן: **לדברי הכל חייב שסים**. דצין למר וצין למר מתרי קראי נפקי: ה"ג

מסורת הש"ס

א) [מוספתא ספ"ט דע"ו], ב) [למנן קג.], ג) ז"ל מקרי, ד) ונ"ע מוס' צ"מ קטו: ד"ה שנאמר ומוס' מנחות נח. ד"ה און, ס) גי' מהר"ם לר"ל,

תורה אור השלם

- רק חזק לבלתי אבל הקדם פי הדקם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הקשר: דברים יב כג ונאנשי קדש תהיון גל וקשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלבון שמות כב ל אתה:

רבינו גרשום (המשך)

נסות ובשר מעט: אמר רבא אם תמצא לומר סבר רבי מחשבת אוכלין שמה מחשבה חישוב לאוכלה. כלומר רבי דפוטר ובחייה לאו לאיביון עומדת: אם תמצא לומר דסבר רבי מחשבת אוכלין שמה מחשבת חישוב לאוכלה וחייב משום אבר מן החי: ואמר רבא אם תמצא לומר סבר ר"א ב"ר שמעון מחשבת אוכלין. כלומר ר"א ב"ר שמעון דסבר נטל צפור שאין בו כזית בחייה ואכלה חייב חישוב לאוכלה מתה דאינו חייב אלא בכזית דנבלה היא ואכלה חיה פחות מכזית פטור דאולינן בחר מחשבתו דמחשבתו היתה לאוכלה נבלה: ובשר מן הטרפה אפי' בחייה. כגון שאירע בה אחת משמונה עשרה טרפות: אכל אבר מן החי ובשר מן החי לר' יוחנן חייב שתיים דמפיק להו משני לאוין לר"ש בן לקיש אינו חייב שתיים אלא אחת דמפיק להו לתרויהו מלאו אחד: אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה לריש לקיש חייב שתיים דמפיק להו לתרויהו מלאו אחד: אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה דמפיק להו לתרויהו מלאו אחד: אכל אבר מן החי ובשר מן הטרפה דברי הכל חייב שתיים. לתרויהו מפקי להו מתרי לאוי: